2025 AİLE YILI

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı :E-58612532-590-6652418 **26/02/2025**
Konu :Ürün Güvenliği ve Denetim İşleri (Genel)

METROLOJİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına)

İlgi : 24.02.2025 tarihli ve E-26613575-590-6639764 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızda Asansör Periyodik Kontrolü kapsamında periyodik kontrole nezaret eden veya nezaret etmekle yükümlü olan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; A tipi muayene kuruluşunca bildirim yapıldığı, A tipi muayene kuruluşunca Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne bildirim yapıldığı ancak bildirime konu firmanın merkezinin Gaziantep ilinde olduğu belirtilerek, asansörün bulunduğu il ile firma merkezinin farklı ilde olması durumunda denetimin hangi il tarafından yapılacağı hususunda uygulamaya esas teşkil edecek görüşümüzün Biriminize iletilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Sanayi Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanında olup, uygulamada birliği sağlamaya ilişkin görüşün ilgili Birimce hazırlanmasının uygun olduğu mütalaa edilmektedir. Biriminizce görüş talep edilen hususa ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

İlgi yazınızda da belirtildiği üzere Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9/12 nci maddesinde "Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır." hükmü düzenlenmiştir. Anılan hükümde sadece A tipi muayene kuruluşunun ihbar niteliğinde bildirimi düzenlenmiş olup, denetimin hangi il müdürlüğünce yapılacağına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda denetimin hangi il müdürlüğünce yapılacağı idarenin takdirinde olduğu, kabahatin niteliği kapsamında denetimin en verimli ve kabahatin işlenip işlenmediğini denetleme imkanı olan il müdürlüğünce yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Hukuken cevaplandırılması gereken husus kabahati oluşturan fiilin işlendiğinin tespit edilmesinden sonra uygulanacak yaptırım kararının hangi il müdürlüğü tarafından uygulanacağına ilişkindir. Kabahatler Kanunun 22/4üncü maddesinde "4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir." hükmü düzenlenmiştir. Anılan hükmün atıf yaptığı 5271 s. Kanunun 12 nci maddesinde "Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir." hükmü düzenlenmiştir. Anılan hüküm kapsamında denetimi yapan Birim hususunda herhangi bir sınırlama olmadığı ancak denetim sonrasında uygulanacak yaptırım kararının

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:5C60B55A-FA3F-4600-AC98-5A48E50E9111 Belge Doğrulama Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Faks:03122015453 e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:sanayiveteknolojibakanligi.sanayiurunleri@hs01.kep.tr İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr

kabahate konu fiilin işlendiği yerdeki il müdürlüğünce tesis edilmesi gerektiği mütalaa edılmektedır.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Dilek BİRBİL
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:5C60B55A-FA3F-4600-AC98-5A48E50E9111 Belge Doğrulama Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Faks:03122015453 e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:sanayiveteknolojibakanligi.sanayiurunleri@hs01.kep.tr İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr